

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5353/2539

กรมตำรวจ
พลตำรวจโทเฉลิม โจนประดิษฐ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/29

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 59 (1), มาตรา 177

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ซึ่งมูลค่าความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 4 ที่ 8 และที่ 9 จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ และจำเลยอื่นมิได้ยื่นคำร้องให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวก็ได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้และคำร้องขอชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 3 และที่ 7 ด้วย โดยถือการดำเนินกระบวนการพิจารณาของกลุ่มความร่วมมือคนหนึ่งเมื่อกระทำไปแล้วย่อมถือว่าได้กระทำแทนกลุ่มอื่นร่วมด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 59 (1)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ซึ่งมูลค่าความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ไม่อาจแบ่งแยกได้ แม้จำเลยที่ 4 ที่ 8 และที่ 9 จะไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ และจำเลยอื่นมิได้ยื่นคำร้องให้ศาลชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวก็ได้รับประโยชน์จากข้อต่อสู้และคำร้อง

ขอชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยที่ 3 และที่ 7 ด้วย โดยถือการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาของกลุ่มความร่วมมือคนหนึ่งเมื่อกระทำไปแล้วย่อมถือว่าได้
กระทำแทนกลุ่มอื่นร่วมด้วยตาม ป.วิ.พ. มาตรา 59 (1)

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

ศาลแพ่ง - นายปราโมทย์ พิพัทธ์ปราโมทย์
ศาลอุทธรณ์ - นายจรูญวิทย์ ทองสอน

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>